



INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL

Para la localización, construcción y puesta en marcha de actividades económicas



UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Ing. Antonio Fernández

CASO DE ESTUDIO

Inicio de nuevas Actividades Industriales y/o de Servicios partiendo desde la localización del predio, la construcción de los edificios e instalaciones y la puesta en marcha.

En adelante el término “**actividades**” referirá a todas aquellas tareas desarrolladas en obras, proyectos u emprendimientos del tipo **Industrial**, para la prestación de **Servicios** y en otras que, por su dimensión, tipo de funcionamiento, generación de residuos, etc., resultan de **alto impacto ambiental**.

En tal sentido, y visto los alcances que en materia ambiental establecen las normas vigentes (en la CABA y PBA) se hará especial hincapié en lo referente a:

CABA: Actividades que requieren de Habilitación previa y/o aquellas categorizadas ambientalmente como de “Relevante Efecto”

PBA: Actividades clasificadas como de “Tercera Categoría”

I- INICIO DE NUEVAS ACTIVIDADES

Repasemos los pasos básicos a cumplir/ejecutar para la **construcción, puesta en marcha y la operación inicial** de una actividad:

Anteproyecto general del emprendimiento (rubro, superficie predio para las actividades y total, potencia a instalar, personal necesario, **infraestructura de servicios públicos** y propia necesaria, etc)

Localización, selección y adquisición de predios

Construcción de obras (edificios y otras requeridas para los procesos productivos, administrativos, servicios, etc.)

Acceso y conexión a los servicios públicos de red y propios (f.e.m., gas natural, agua potable, cloacas, Calderas, SAHS, etc.)

Montaje de equipos e instalaciones

Adquisición de recursos para el inicio y desarrollo de la actividad (personal, materias primas, subcomponentes, etc.,)

Pruebas de funcionamiento y puesta en marcha

Otras....

Inicio formal de las operaciones

¿Como y donde se intercalan las temáticas de **Gestión Ambiental** durante los procesos referidos?

(Anteproyecto, construcción, puesta en marcha y la operación inicial de una actividad)

Anteproyecto general del emprendimiento (rubro, superficie predio para las actividades y total, potencia a instalar, personal necesario, nfraestructura de servicios públicos y propia necesaria, etc)



- El **Manejo de Residuos y Desperdicios** requiere de áreas, equipos e instalaciones, mano de obra, consumo de energía, etc.

Localización, selección y adquisición de predios



- La localización debe respetar lo establecido en el Código de Planeamiento Urbano y la restante normativa ambiental

Construcción de obras (edificios y otras requeridas para los procesos productivos, administrativos, servicios, etc.)



- Durante la etapa de obras debe llevarse a cabo las indicaciones dadas en el certificado de Aptitud Ambiental

Acceso y conexión a los servicios públicos de red y propios (f.e.m., gas natural, agua potable, cloacas, Calderas, SAHS, etc.)



- La utilización y conexión a los **servicios públicos de red** requiere de permisos particulares en cada uno de los concesionarios y las instalaciones propias deben hacerse respetando el marco legal ambiental vigente

Montaje de equipos e instalaciones

Adquisición de recursos para el inicio y desarrollo de la actividad (personal, materias primas, subcomponentes, etc.,)

Pruebas de funcionamiento y puesta en marcha

Otras....

Inicio formal de las operaciones

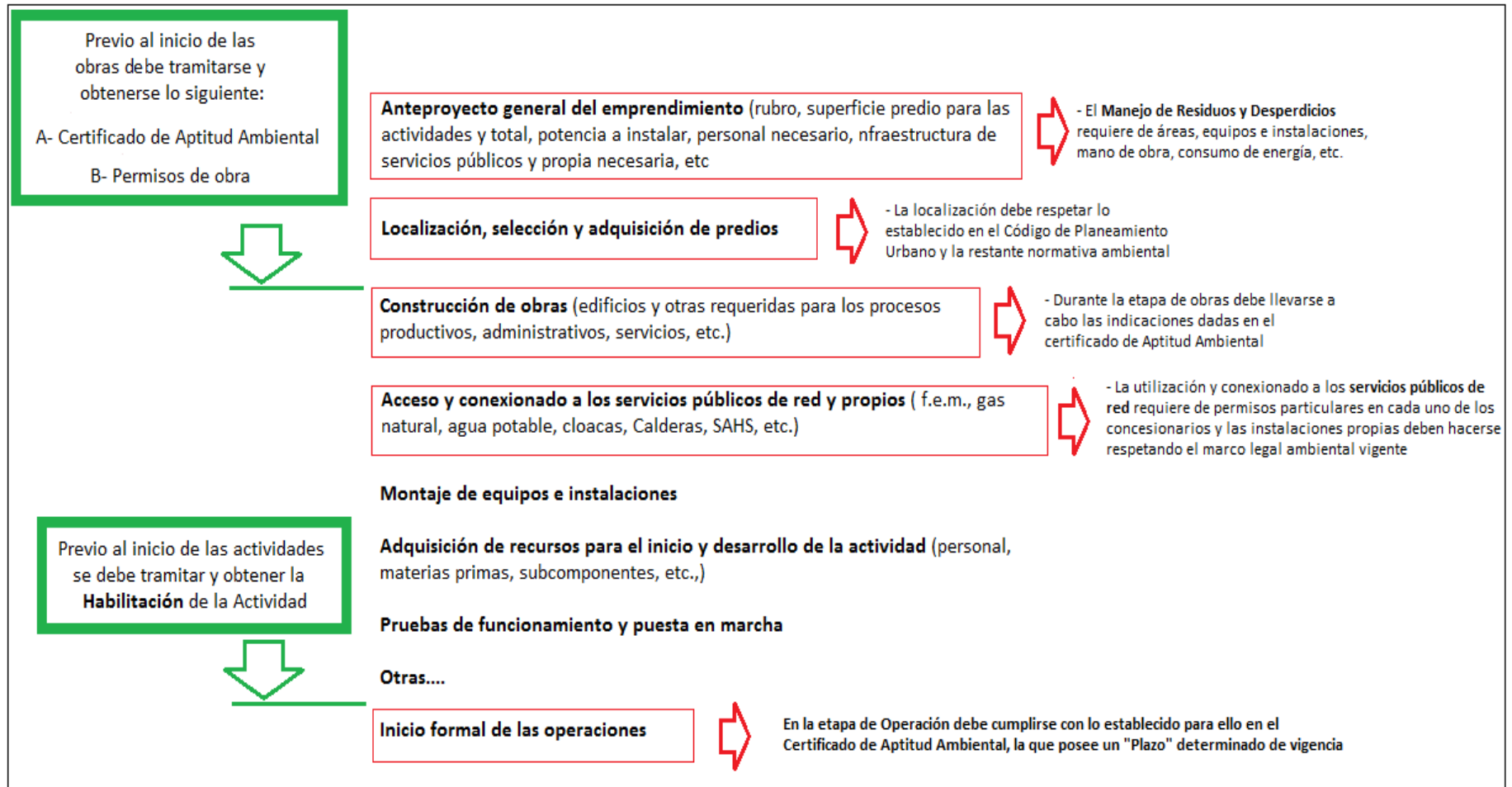


En la etapa de Operación debe cumplirse con lo establecido para ello en el Certificado de Aptitud Ambiental, la que posee un "Plazo" determinado de vigencia

¿Cuáles son las exigencias legales de orden ambiental para:

1- Dar inicio a las obras;

2- Para iniciar el desarrollo formal a la actividad ?



Relación entre el Certificado de Aptitud Ambiental y la Evaluación de Impacto Ambiental del emprendimiento/actividad

Previo al inicio de las obras debe tramitarse y obtenerse lo siguiente:

- A- Certificado de Aptitud Ambiental
- B- Permisos de obra

*Elemento resultante de la tramitación de la **EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)***

Anteproyecto general del emprendimiento (rubro, superficie predio para las actividades y total, potencia a instalar, personal necesario, nfraestructura de servicios públicos y propia necesaria, etc)

- El Manejo de Residuos y Desperdicios requiere de áreas, equipos e instalaciones, mano de obra, consumo de energía, etc.

Localización, selección y adquisición de predios

- La localización debe respetar lo establecido en el Código de Planeamiento Urbano y la restante normativa ambiental

Construcción de obras (edificios y otras requeridas para los procesos productivos, administrativos, servicios, etc.)

- Durante la etapa de obras debe llevarse a cabo las indicaciones dadas en el certificado de Aptitud Ambiental

Acceso y conexonado a los servicios públicos de red y propios (f.e.m., gas natural, agua potable, cloacas, Calderas, SAHS, etc.)

- La utilización y conexonado a los **servicios públicos de red** requiere de permisos particulares en cada uno de los concesionarios y las instalaciones propias deben hacerse respetando el marco legal ambiental vigente

Montaje de equipos e instalaciones

Previo al inicio de las actividades se debe tramitar y obtener la **Habilitación** de la Actividad

Adquisición de recursos para el inicio y desarrollo de la actividad (personal, materias primas, subcomponentes, etc.,)

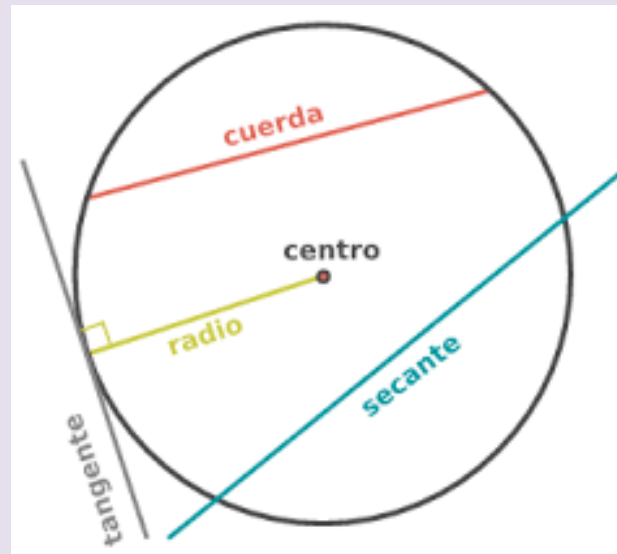
Pruebas de funcionamiento y puesta en marcha

Otras....

Inicio formal de las operaciones

En la etapa de Operación debe cumplirse con lo establecido para ello en el Certificado de Aptitud Ambiental, la que posee un "Plazo" determinado de vigencia

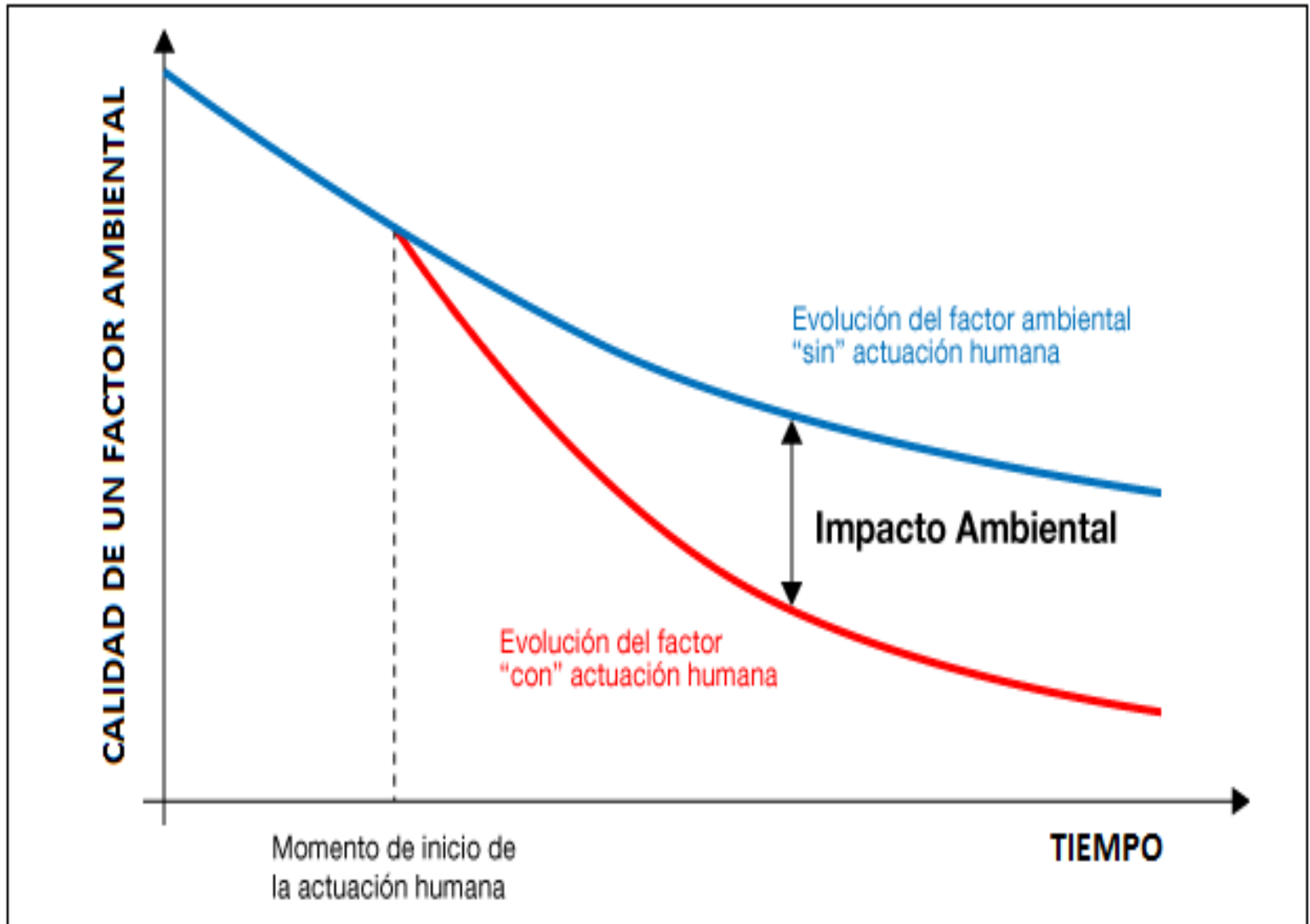
**REPASEMOS EL SIGNIFICADO DE ALGUNOS TERMINOS
Y CONCEPTOS PARA ABORDAR EL
ESTUDIO DE ESTAS TEMATICAS**



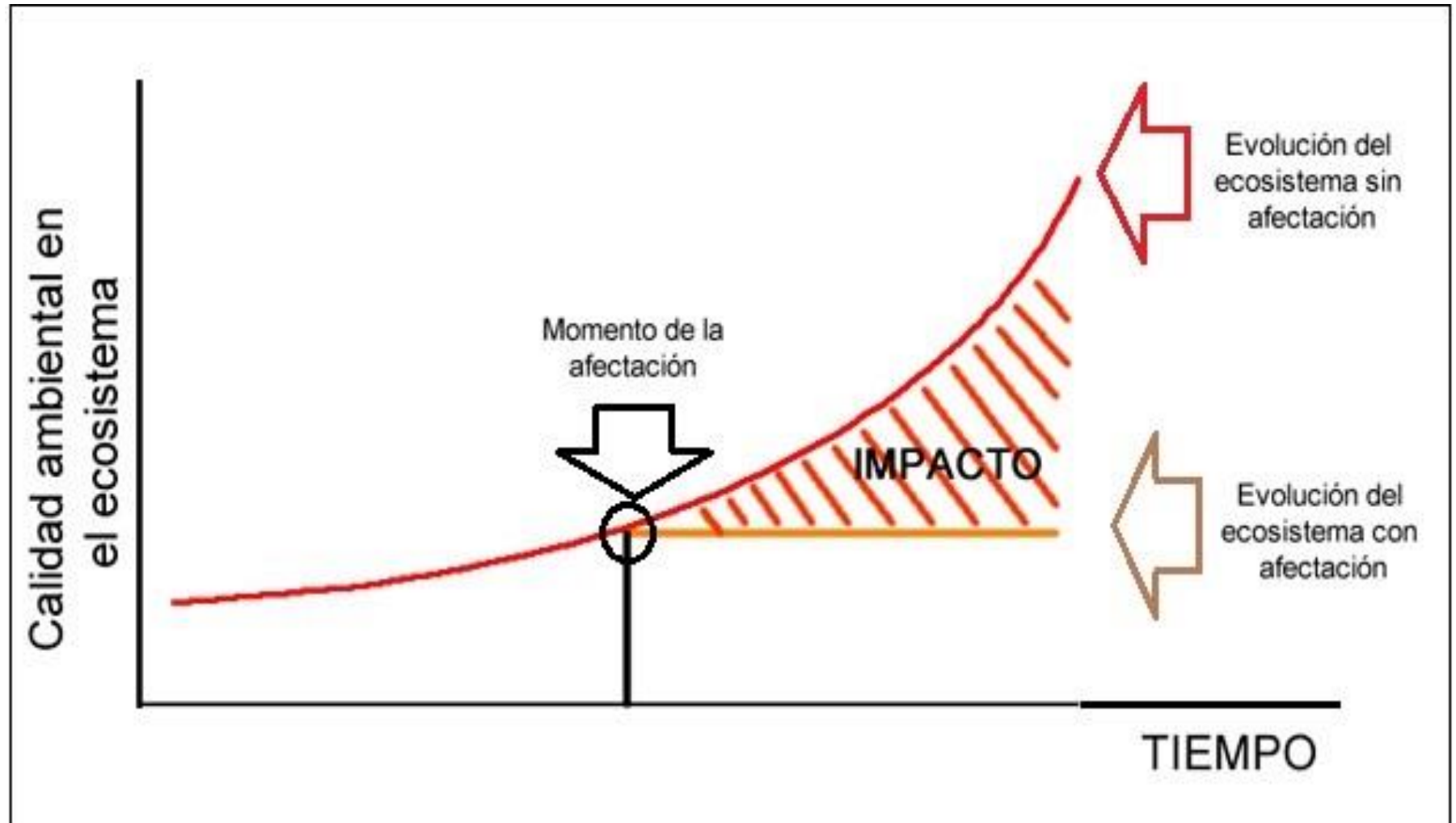
¿ Que entendemos por Impacto Ambiental ?

Definiremos como **Impacto Ambiental** a cualquier cambio neto, positivo o negativo, que se provoca sobre el ambiente como consecuencia, directa o indirecta, de acciones antrópicas que puedan producir alteraciones susceptibles de afectar la salud y la calidad de vida, la capacidad productiva de los recursos naturales y los procesos ecológicos esenciales.

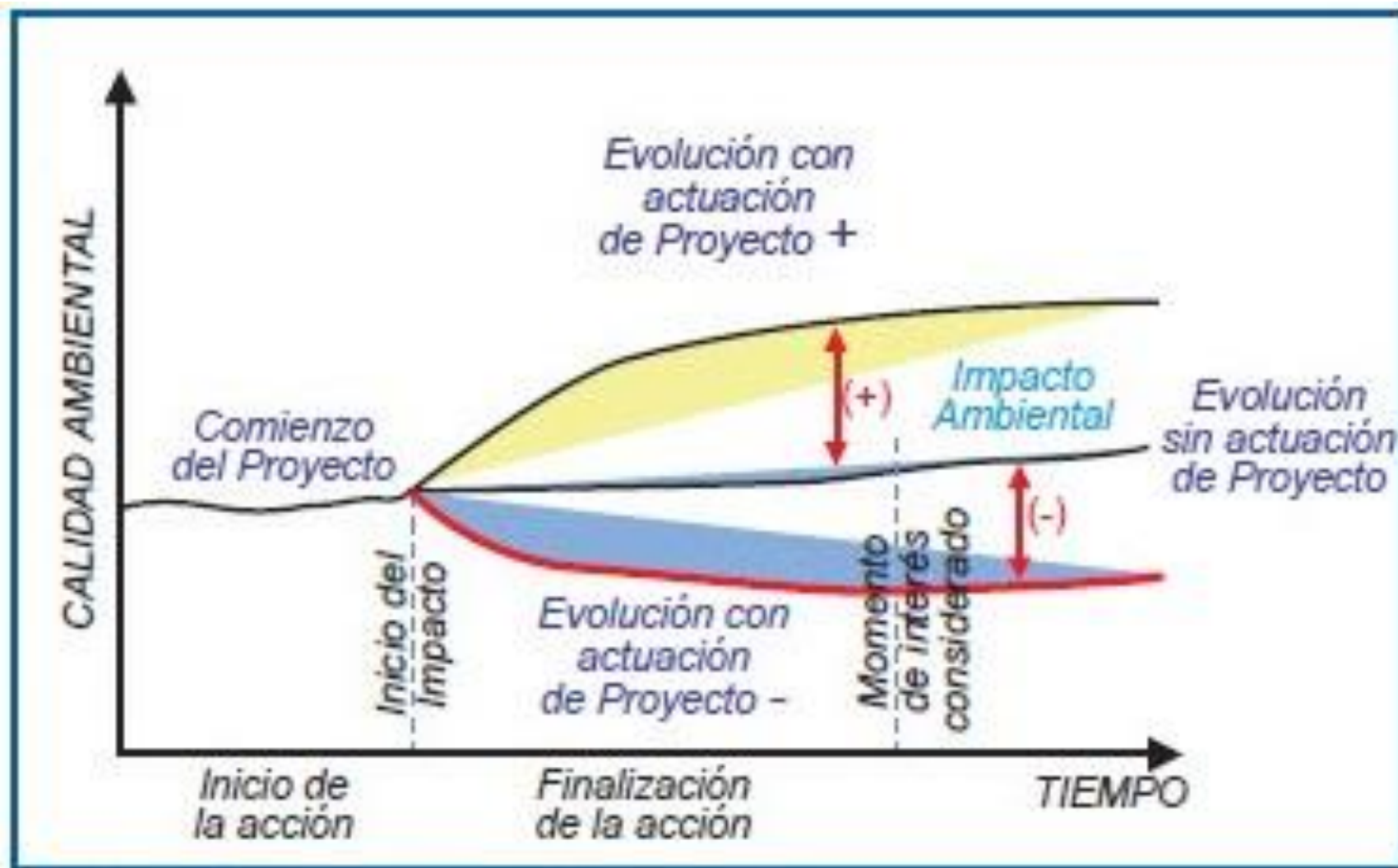
Gráficas e Indicadores Ambientales



Gráficas e Indicadores Ambientales



Gráficas e Indicadores Ambientales





EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

La **Evaluación del Impacto Ambiental** (EIA) es un

“Procedimiento Técnico Administrativo”

destinado a identificar e interpretar, así como a prevenir, los efectos de corto, mediano y largo plazo que una actividad, proyecto, programa o emprendimiento (públicos o privados) pueda causar al ambiente.

De acuerdo a ello, la **EIA** debe entenderse como un

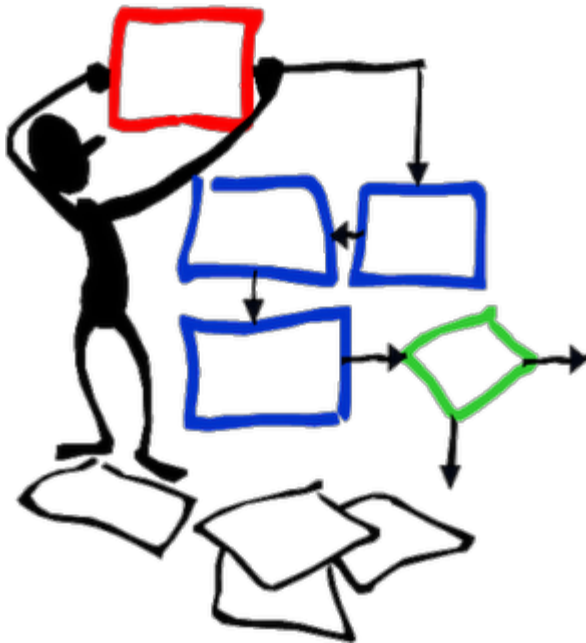
Instrumento/herramienta de Política Ambiental

que le permite al Estado conocer, valorar y prevenir

los ***impactos*** que originará una actividad u obra

en el caso en que sea ejecutada.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL



1- INICIO DEL TRAMITE

2- CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD

3- MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL

4- ESTUDIO TECNICO DE IMPACTO AMBIENTAL

5- DICTAMEN TECNICO

6- AUDIENCIA PUBLICA

7- DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

8- CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL

1- INICIO DEL TRAMITE

La tramitación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de un proyecto/actividad se gestiona y realiza en las dependencias de la **Autoridad de**
Aplicación correspondiente a cada sitio.

1- INICIO DEL TRAMITE

Autoridad de Aplicación en la C.A.B.A.

**AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
(APRA)**

1- INICIO DEL TRAMITE

Autoridades de Aplicación en la P.B.A

1- El OPDS

(ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE)

2- Las Autoridades Ambientales de cada Municipio

¿En que casos cada uno?

1- INICIO DEL TRAMITE

IMPORTANTE:

En ocasiones, y de acuerdo a lo establecido en el **Código Urbanístico del sitio**, el inicio del trámite debe dar inicio PRIMERAMENTE ante las Autoridades Urbanísticas del Distrito quienes, por ley, son los “responsables de dictaminar” si la actividad resulta o no conveniente para ser desarrollada en el sitio.

El documento que la Administración emite al respecto en estos casos suele llevar el nombre de: **CERTIFICADO DE USO CONFORME**

2 – CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD

CATEGORIZACION

PUEDE ENTENDERSE A LA MISMA COMO EL CONJUNTO DE INSTRUMENTOS, DISEÑADOS POR EL ESTADO, QUE PERMITEN DEFINIR EL **STATUS o GRADO DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL** DE UN PROYECTO/ACTIVIDAD, DE ACUERDO A ESTANDARES AMBIENTALES ESTABLECIDOS EN EL MARCO LEGAL DE UN SITIO

2 – CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD



¿ CUAL ES EL FIN ?

ó

¿ PARA QUE SIRVE ?

CATEGORIZAR

UNA OBRA, PROYECTO

ó ACTIVIDAD?

2 – CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD

LA CATEGORIZACION PERMITE,
ENTRE OTRAS COSAS,LO SIGUIENTE:

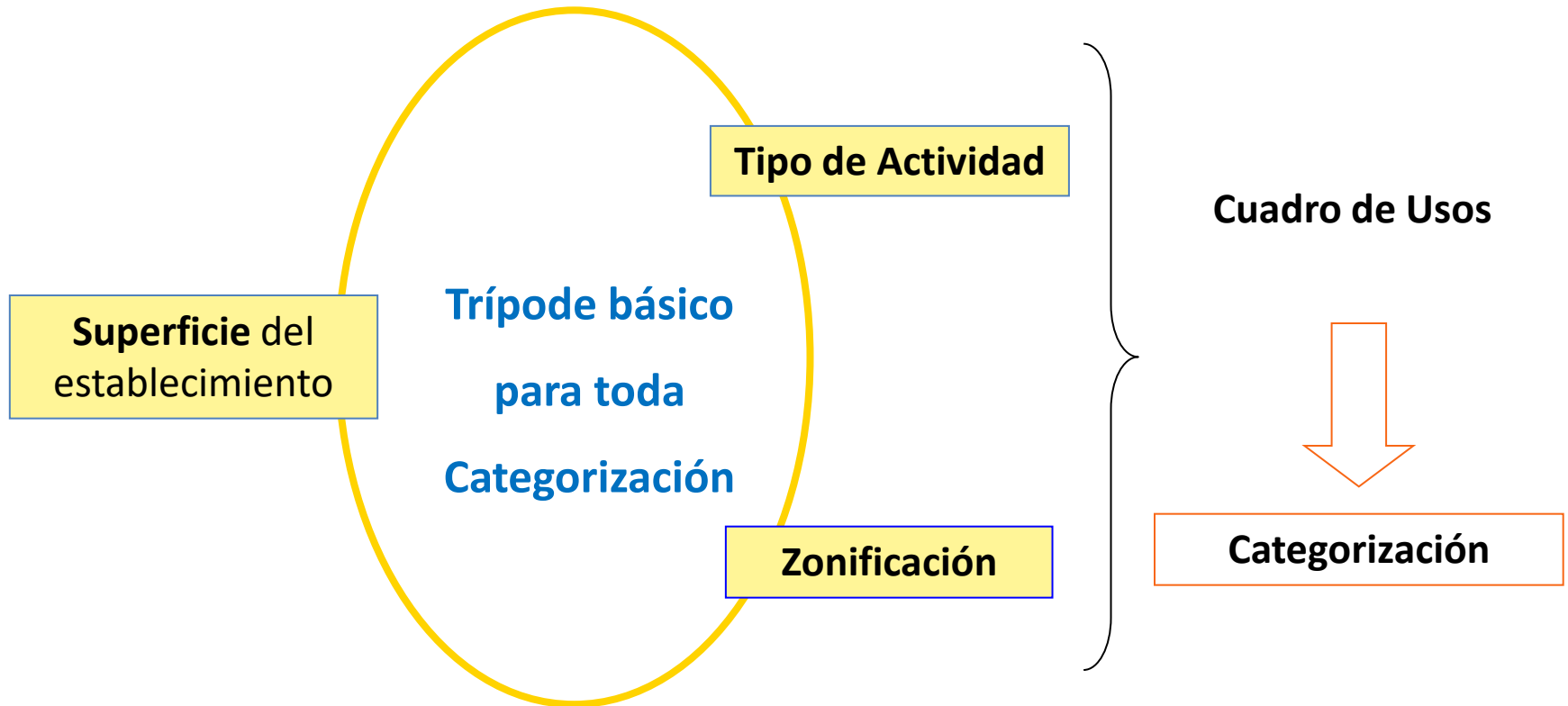
**A- OPTIMIZAR Y REDUCIR LOS TIEMPOS EN LA EMISION Y
OBTENCION DE LOS PERMISOS/CERTIFICADOS AMBIENTALES**

**B- TRANSPARENTAR LA GESTION DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS**

**C- DEFINIR PROCEDIMIENTOS Y EXIGENCIAS PARTICULARES Y/O
COMUNES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, EN FUNCION DE LOS
NIVELES DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL DE LAS MISMAS**

2 – CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD

FACTORES RELEVANTES PARA CATEGORIZAR UNA OBRA, PROYECTO O ACTIVIDAD



2 – CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD

OTROS FACTORES QUE INCIDEN E INTERVIENEN EN LA CATEGORIZACION

- 1- La clasificación de la misma o “Rubro de la Actividad”
- 2- La localización
- 3- La dimensión
- 4- El riesgo potencial capaz de producir a través de sus procesos productivos sobre los recursos: suelo, subsuelo, agua y aire, según lo establecen las normas que sobre el particular rigen en el sitio
- 5- La infraestructura de servicios públicos a utilizar
- 6- La cantidad y tipo de residuos a generar
- 7- La utilización o no de sustancias peligrosas en sus procesos productivos.
- 8- Otros....

2 – CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD

Las actividades se categorizan, en función de su implicancia ambiental, en los siguientes tipos:

CABA

- i. Con Relevante Efecto (CRE);
- ii. Sujetos a Categorización (s/C);
- iii. Con Declaración Jurada del profesional (c/DDJJ);
- iv. Sin Relevante Efecto con Condiciones (SRE c/C);
- v. Sin Relevante Efecto (SRE).

Las actividades c/DDJJ resultarán, luego de su correspondiente análisis y estudio, como del tipo:

- a- SRE c/C**
- b- s/C**

Las actividades s/C resultarán, luego de su correspondiente análisis y estudio, como del tipo:

- a- SRE c/C**
- b- CRE**

PBA

1- 1ra. CATEGORIA

2- 2da. CATEGORIA

3- 3ra. CATEGORIA

EL TIPO DE CATEGORIA SE DETERMINA SEGÚN EL
NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL
DE LA ACTIVIDAD, DEFINIDO SEGÚN LO ESTABLECE EL
DECRETO 1741/96 Y SUS NORMAS COMPLEMENTARIAS

2 – CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD

NORMATIVA CABA

Ley 123

Decretos CABA: 85 y 87/19

Resolución APRA 72/2019

(Otras...)

AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Agencia de Protección Ambiental
(APRA)

NORMATIVA PBA

Ley 11459 – de Radicación Industrial

Ley 11723 – Ley Integral del Medio Ambiente

AUTORIDADES DE APLICACIÓN

1- Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) para las actividades de

3ra. Categoría

2- Las Autoridades Ambientales de cada Municipio para todas las actividades de

1ra. y 2da. Categoría

2 – CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD

CABA

ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO (CRE)

(Definidas en el Art. 13 de la Ley 123)

- a) Las autopistas, autovías y líneas de ferrocarril y subterráneas y sus estaciones.
- b) Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepción, manejo y/o control de los desechos de los barcos.
- c) Los aeropuertos y helipuertos.
- d) Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras.
- e) Los mercados concentradores en funcionamiento.
- f) Las obras que ocupen más del 50% de una manzana y que requieran el dictado de normas o autorizaciones particulares.
- g) Las centrales de producción de energía eléctrica y redes de transporte de las mismas.
- h) Los depósitos y expendedores de petróleo y sus derivados en gran escala y las estaciones de servicio de despacho o expendio de combustibles líquidos y/o gaseosos inflamables y fraccionadoras de gas envasado.
- i) Las plantas siderúrgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos químicos, depósitos y molinos de cereales, parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente infraestructura, y fabricación de cemento, cal, yeso y hormigón.

2 – CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD

- j) La ocupación o modificación de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o artificialmente, en la porción del Río de la Plata de jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Riachuelo.
- k) Las obras relevantes de infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que presten servicios públicos.
- l) Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo, transporte y disposición final de residuos domiciliarios, patogénicos, patológicos, quimioterápicos, peligrosos y de los radiactivos provenientes de actividad medicinal, cualquiera sea el sistema empleado.
- m) Las actividades o usos a desarrollarse en áreas ambientalmente críticas, que puedan agravar de manera sustancial el estado de dichas áreas.
- n) Las obras que demanden la deforestación relevante de terrenos públicos o privados y que causen una disminución del terreno absorbente.
- o) Los grandes emprendimientos que por su magnitud impliquen superar la capacidad de la infraestructura vial o de servicios existentes.

A este listado de Actividades de tipo CRE se deberán incorporar todas aquellas otras que originalmente estén definidas como s/C y que luego de las determinaciones correspondientes sean categorizadas por la Autoridad de Aplicación como CRE.

2 – CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD

CABA - Actividades SRE, SRE c/C y s/C

Se definen en el Cuadro de Categorización de la LEY 123

ANEXO I: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN		
Código	CATEGORIA	Categorización
	DESCRIPCIÓN	
	RUBRO	
8.2	Depósitos automatizados (centros primarios y secundarios: depósito de mercadería en tránsito)	s/C
8.3	Depósito fiscal	s/C
9.	RESIDENCIAL	
9.1	Vivienda individual	S.R.E.
9.2	Vivienda colectiva	S.R.E.
9.3	Residencia comunitaria	S.R.E.
9.3.1	Convento	S.R.E.
9.3.2	Hogar de niñas, niños y adolescentes	S.R.E.
9.3.3	Residencia de estudiantes	S.R.E.
9.3.4	Residencial para personas mayores	S.R.E.
10.	INDUSTRIA	
10.1	Industria manufacturera	C.R.E.
10.1.1	Matanza de ganado bovino y procesamiento de su carne	C.R.E.
10.1.2	Matanza de ganado, excepto el bovino y procesamiento de su carne	C.R.E.
10.1.3	Matanza de animales y procesamiento de su carne; elaboración de subproductos cárnicos n.c.p.	C.R.E.
10.1.4	Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados	C.R.E.
10.1.5	Elaboración de quesos	C.R.E.
10.1.6	Destilación de alcohol etílico	C.R.E.
10.1.7	Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas	C.R.E.
10.1.8	Lavado de lana	C.R.E.
10.1.9	Teñido de pieles	C.R.E.
10.1.10	Curtido y terminación de cueros	C.R.E.
10.1.11	Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y tableros y paneles n.c.p.	C.R.E.
10.1.12	Fabricación de pasta de madera, papel y cartón	C.R.E.
10.1.13	Fabricación de productos de hornos de coque	C.R.E.
10.1.14	Fabricación de productos de la refinación del petróleo	C.R.E.

2 – CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD

ANEXO I: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN		
Código	CATEGORIA	Categorización
	DESCRIPCIÓN	
	RUBRO	
1.8.28	Local de venta de artículos y equipamiento médico, hospitalario y farmacéutico	S.R.E.
1.8.29	Local de venta de artículos y aparatos para equipamiento comercial y de servicio	S.R.E.
1.8.30	Local de venta de repuestos y accesorios para automotores	S.R.E. c/C según Formulario de categorización Anexo VI I)
1.8.31	Automotores, embarcaciones, aviones	S.R.E. c/C según Formulario de categorización Anexo VI I)
1.8.32	Pinturería	S.R.E.
1.8.33	Local de venta de sustancias químicas, caucho y plásticos	s/C
1.8.34	Local de venta de lubricantes y aditivos para automotores	S.R.E.
1.8.35	Vivero	S.R.E.
1.8.36	Local de venta de reactivos y aparatos para laboratorios de análisis clínicos o industriales	s/C
1.8.37	Gas envasado	C.R.E.
1.8.38	Gas envasado, distribución hasta 100kgs	s/C
2.	DIVERSIONES PUBLICAS, CULTURA, CULTO Y RECREACIÓN	
2.1	Locales de representación	s/C
2.1.1	Espacio cultural independiente	S.R.E.
2.1.2	Centro Cultural A (hasta 150 pers y 300m²)	S.R.E.
2.1.3	Centro Cultural B (hasta 300 pers y 500m)	S.R.E.
2.1.4	Centro Cultural C (hasta 500 pers y 1000 m²)	s/C
2.1.5	Centro Cultural D (más de 500 pers y 1000 m²)	C.R.E.
2.1.6	Museo I Permanentes y temporarias	S.R.E.
2.1.7	Museo II Condicionado por el inmueble	S.R.E.
2.1.8	Galería de arte	S.R.E.
2.1.9	Centro de exposiciones, centro de eventos	C.R.E.
2.1.10	Teatro independiente	S.R.E.
2.1.11	Teatro	S.R.E.
2.1.12	Cine	S.R.E.
2.1.13	Salón de conferencias, sala audiovisuales	S.R.E.
2.1.14	Salón de exposiciones	S.R.E.

IF-2019-0447050- -APRA

2 – CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD

PBA

¿ A que se denomina Nivel de Complejidad Ambiental ?

Valor numérico que se expresa por medio de la siguiente ecuación polinómica de cinco términos:

$$\text{N.C.A} = \text{Ru} + \text{ER} + \text{Ri} + \text{Di} + \text{Lo}$$

Decreto N° 353/11 - PBA

Este Decreto modifica al Decreto N° 1741/96 (reglamentario de la Ley N° 11.459 de Radicación Industrial)
en lo referente al puntaje que deberá otorgarse a los establecimientos industriales de acuerdo a su
Nivel de Complejidad Ambiental

2 – CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD

PBA

¿ Para que se utiliza el Nivel de Complejidad Ambiental ?

De acuerdo a los valores del N.C.A. las industrias se clasifican como de:

PRIMERA CATEGORÍA: hasta 15 ptos.

SEGUNDA CATEGORÍA: más de 15 y hasta 25 ptos.

TERCERA CATEGORÍA: mayor de 25 ptos.

Serán de TERCERA CATEGORIA todos aquellos establecimientos que se consideren peligrosos porque elaboran y/o manipulan sustancias inflamables, corrosivas, de alta reactividad química, infecciosas, carcinógenas y/o radioactivas, y/o generen residuos especiales de acuerdo con lo establecido por la Ley 11.720, que pudieran constituir un riesgo para la población circundante u ocasionar daños graves a los bienes y al medio ambiente, serán consideradas de TERCER CATEGORIA, independientemente de su Nivel de Complejidad Ambiental.

2 – CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD

PBA

$$\text{N.C.A} = \text{Ru} + \text{ER} + \text{Ri} + \text{Di} + \text{Lo}$$

- **(Ru)** La clasificación de la actividad por rubro, que incluye la índole de las materias primas, de los materiales que manipulen, elaboren o almacenen, y el proceso que desarrollen
- **(ER)** La calidad de los efluentes y residuos que genere
- **(Ri)** Los riesgos potenciales de la actividad, a saber: incendio, explosión, químico, acústico y por aparatos a presión que puedan afectar a la población o al medio ambiente circundante
- **(Di)** La dimensión del emprendimiento, considerando la dotación de personal, la potencia instalada y la superficie
- **(Lo)** La localización de la empresa, teniendo en cuenta la zonificación municipal y la infraestructura de servicios que posee

2 – CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD

PBA

¿ Quien es **AUTORIDAD DE APLICACIÓN** para las siguientes actividades ?

- 1) Generación y transmisión de energía hidroeléctrica, nuclear y térmica.
- 2) Administración de aguas servidas urbanas y suburbanas.
- 3) Localización de parques y complejos industriales.
- 4) **Instalación de establecimientos industriales de Tercer Categoría** (según Ley 11.459)
- 5) Exploración y explotación de hidrocarburos y minerales.
- 6) Construcción de gasoductos, oleoductos, acueductos y cualquier otro elemento o instalación para la conducción de energía y/o sustancias.
- 7) Conducción y tratamiento de aguas.
- 8) Construcción de embalses, presas y diques.
- 9) Construcción de rutas, autopistas, líneas férreas, aeropuertos y puertos.
- 10) Aprovechamiento forestal de bosques naturales e implantados.
- 11) Plantas de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.

“EN TODO EL TERRITORIO PROVINCIAL”

EL ORGANISMO DE PROTECCION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (OPDS)

Normas aplicables: Ley 11.723 + Resolución 539/1999

2 – CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD

PBA

Así mismo, y con excepción de las actividades enumeradas precedentemente, **la Autoridad Ambiental de cada Municipio** determinará las actividades y obras susceptibles de producir alguna alteración al ambiente y/o elementos constitutivos en su jurisdicción, y que someterá a **Evaluación de Impacto Ambiental** con arreglo a las normas vigentes.
(Ley 11.723 y complementarias)

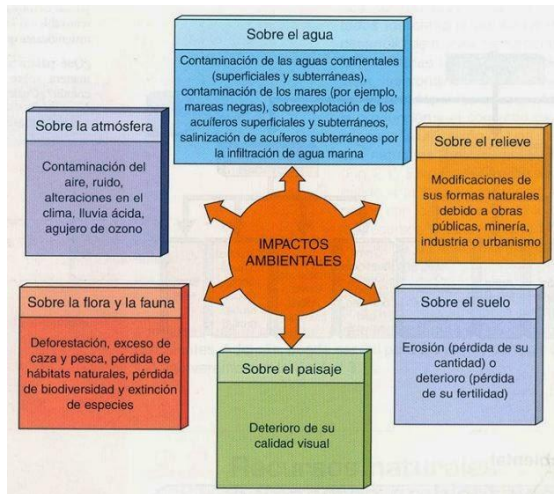
Sin perjuicio de lo referido anteriormente, deberán ser sometidos **a Evaluación de Impacto Ambiental Municipal**, los siguientes proyectos, obras o emprendimientos:

- a. Emplazamiento de nuevos barrios o ampliación de los existentes.
- b. emplazamiento de centros turísticos, deportivos, campamentos y balnearios.
- c. Cementerios convencionales y cementerios parques.
- d. Intervenciones edilicias, apertura de calles y remodelaciones viales.
- e. *Instalación de establecimientos industriales de la 1ra. y 2da. Categoría*
(Ley 11.459 y complementarias)

3 – MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL

El **Manifiesto de Impacto Ambiental** (MIA) es el documento que debe contener la síntesis descriptiva de las acciones que se pretenden realizar o de las modificaciones que se le introducirán a un **proyecto ya habilitado** y cuyo contenido le permite a la Autoridad de Aplicación, juntamente con el Estudio Técnico de Impacto Ambiental, evaluar si su impacto ambiental se ajusta a las normas ambientales vigentes.

El **MIA** puede contemplar compromisos ambientales voluntarios, no exigibles por las normas ambientales. En tal caso, el titular está obligado a cumplirlos.



4 – ESTUDIO TECNICO DE IMPACTO AMBIENTAL

El Estudio de Impacto Ambiental (EslA), como parte del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), es una herramienta fundamental para asegurar el cuidado y preservación del ambiente natural y social ante la realización de una obra industrial, urbanística o cualquier otra, partiendo del supuesto real de que **“todo emprendimiento termina alterando, en alguna medida, el ambiente”**



4 – ESTUDIO TECNICO DE IMPACTO AMBIENTAL

El **Estudio de Impacto Ambiental** proporciona una metodología sistemática para encarar la **identificación y caracterización** de las referidas posibles alteraciones y ello sirve para proponer las modificaciones, alternativas y/o mitigaciones apropiadas en pos de que los impactos negativos del proyecto sobre el ambiente resulten de la menor cuantía posible.

En conclusión:

El **Estudio de Impacto Ambiental** es un elemento de análisis que interviene de manera esencial, en cuanto a brindar información, en el desarrollo de toda **EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**.

5 – DICTAMEN TECNICO

Luego de recepcionar el Estudio de Impacto Ambiental de un proyecto, obra o emprendimiento la Autoridad de Aplicación debe proceder a efectuar un análisis del mismo con el objeto de elaborar el Dictamen Técnico correspondiente, tarea que debe ser realizada dentro de los plazos legalmente establecidos al efecto.

A fin de cumplimentar lo indicado precedente la Autoridad de Aplicación puede solicitar en los casos que lo estime necesario modificaciones o propuestas alternativas al proyecto.

6 – PARTICIPACION CIUDADANA

Finalizado el análisis de las actividades, proyectos o emprendimientos categorizados como **de Relevante Efecto ambiental**, y elaborado el **Dictamen Técnico** por parte de la Autoridad de Aplicación, el Poder Ejecutivo convoca en el plazo establecido a la Audiencia Pública Temática, de acuerdo con los requisitos establecidos por las normas vigentes.

6 – PARTICIPACION CIUDADANA

La convocatoria a Audiencia Pública se realiza a través del dictado/emisión de un acto administrativo, el que debe ser publicado en el Boletín Oficial del sitio.

Por otra parte, dicha información - **el llamado a la participación ciudadana** - debe publicarse en los medios masivos de comunicación con el objeto de hacer conocer debidamente el tema a la población.

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
CONVOCA A AUDIENCIA PÚBLICA

Decreto N° 4-GCABA-14, Expediente N° 38588/14

OBJETO: "Tratamiento de la modificación del cuadro tarifario para la explotación del Servicio Subte"

LUGAR: Teatro General San Martín, sito en la Av. Corrientes N° 1530 de la Ciudad de Buenos Aires.

FECHA Y HORA: Viernes 7 de febrero de 2014, a partir de las 11:00 horas.

LUGAR DE INSCRIPCIÓN Y CONSULTA DEL EXPEDIENTE:

Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana (Avenida de Mayo N° 591 piso 1°), o vía e-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar desde el viernes 10 de enero hasta el lunes 3 de febrero de 2014 inclusive, en el horario de 11:00 a 16:00 horas.

AUTORIDADES: Presidida por la Sra. Presidente del Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La coordinación estará a cargo de funcionarios de la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana.

PROCEDIMIENTO APLICABLE: Ley N° 6 y sus modificatorias y Ley N° 210.



7 – DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Concluida la Audiencia Pública, la Autoridad de Aplicación dispone de un plazo determinado para producir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

La DIA puede:

- Otorgar la autorización para la ejecución de la actividad, proyecto, programa o emprendimiento de que se trate, en los términos solicitados.
- Negar la autorización para la ejecución de la actividad, proyecto, programa o emprendimiento.
- * Otorgar la autorización de manera condicionada a su modificación a fin de evitar o atenuar los impactos ambientales negativos. En tal caso, se señalarán los requerimientos que deberán cumplirse para la ejecución y operación de la actividad, proyecto, programa o emprendimiento.

8– CERTIFICADO DE IMPACTO AMBIENTAL

Cuando la Autoridad de Aplicación se expida por la aprobación de la actividad, proyecto, programa o emprendimiento, se extiende a favor del interesado el **Certificado de Aptitud Ambiental**, el cual se define como el documento que acredita el cumplimiento de la normativa de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

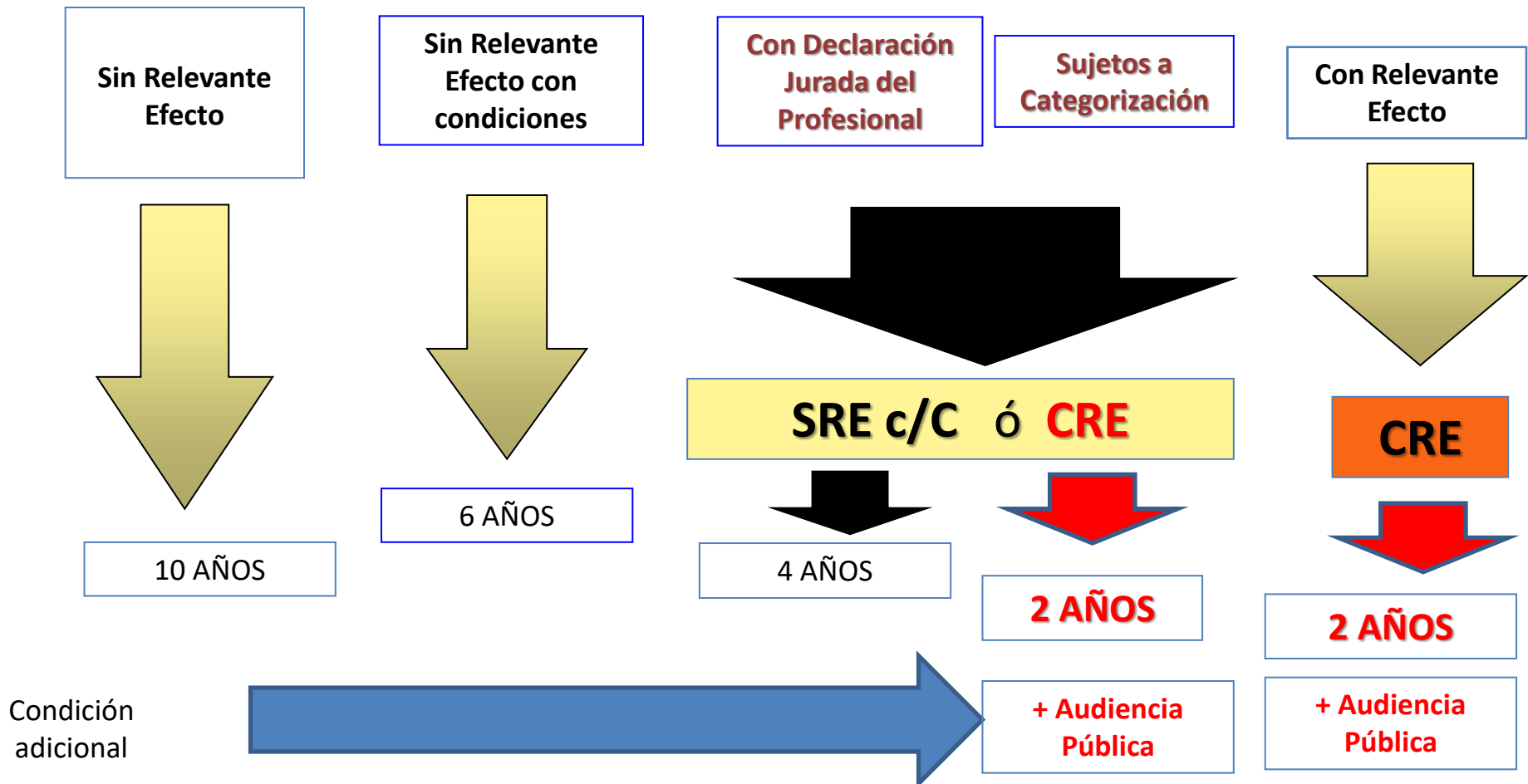
8– CERTIFICADO DE IMPACTO AMBIENTAL

El Certificado de Aptitud Ambiental debe contener, al menos, los siguientes datos/información:

- ❖ El nombre del titular.
- ❖ La ubicación y superficie del establecimiento.
- ❖ El rubro de la actividad.
- ❖ La categoría del establecimiento.
- ❖ El plazo o duración temporal de la actividad, proyecto, programa o emprendimiento.

8– CERTIFICADO DE IMPACTO AMBIENTAL

TIPO DE ACTIVIDADES Y PLAZOS DE VIGENCIA de los Certificados de Aptitud Ambiental en CABA



8– CERTIFICADO DE IMPACTO AMBIENTAL

Plazos de vigencia del **Certificado de Aptitud Ambiental** en la CABA

- a) **2 (dos)** años: para aquellos categorizados como **CRE**;
- b) **6 (seis)** años: para aquellos categorizados como **SRE c/C**;
- c) **10 (diez)** años: para aquellos categorizados como **SRE** en el “Cuadro de Categorización”;
- d) **4 (cuatro)** años: para aquellos que, habiendo cumplido el procedimiento establecido para las actividades s/C resulten categorizados como **SRE**.

8– CERTIFICADO DE IMPACTO AMBIENTAL

Plazos de vigencia

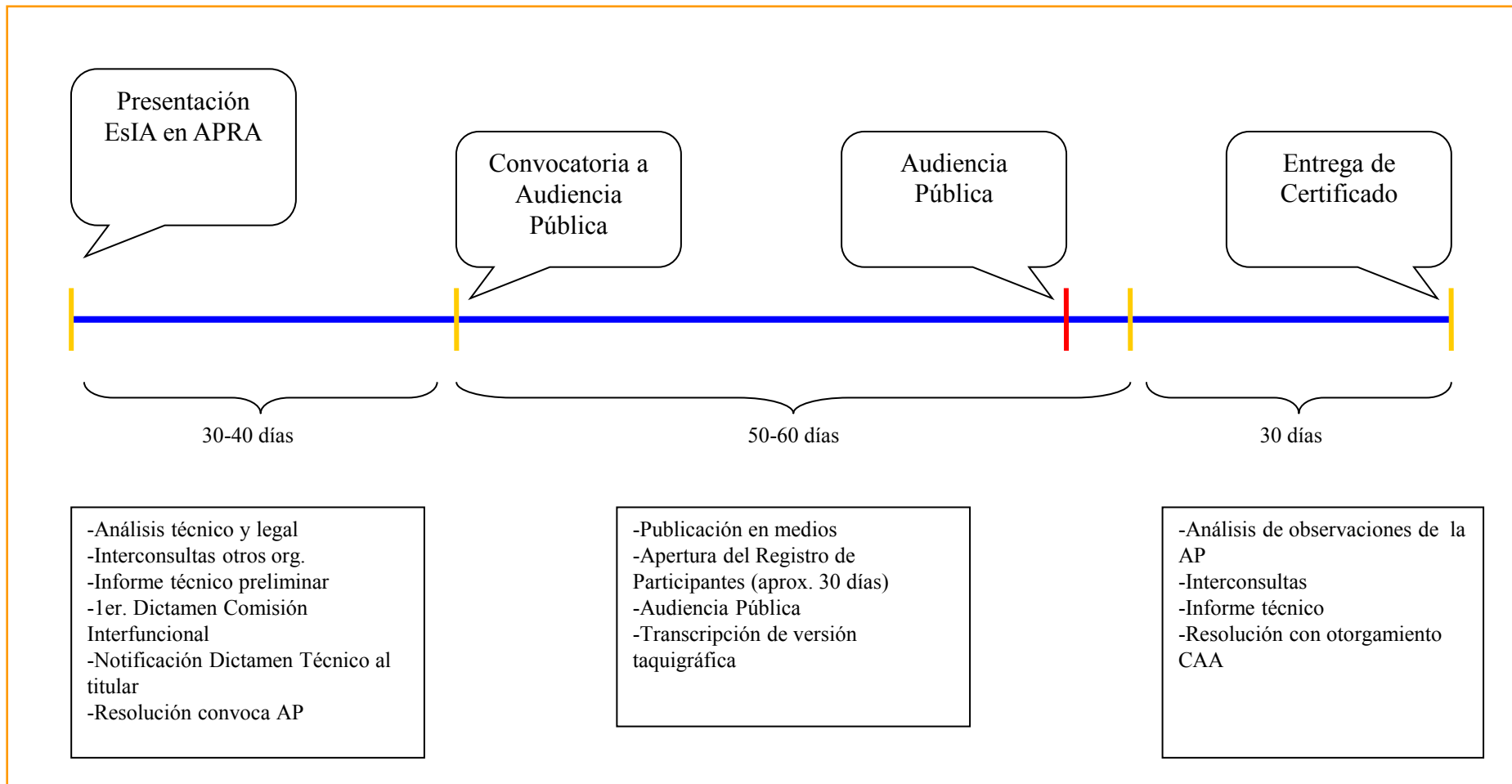
Certificado de Aptitud Ambiental para actividades de 3ra. Categoría

En la Provincia de Buenos Aires:

2 (dos) años

8– CERTIFICADO DE IMPACTO AMBIENTAL

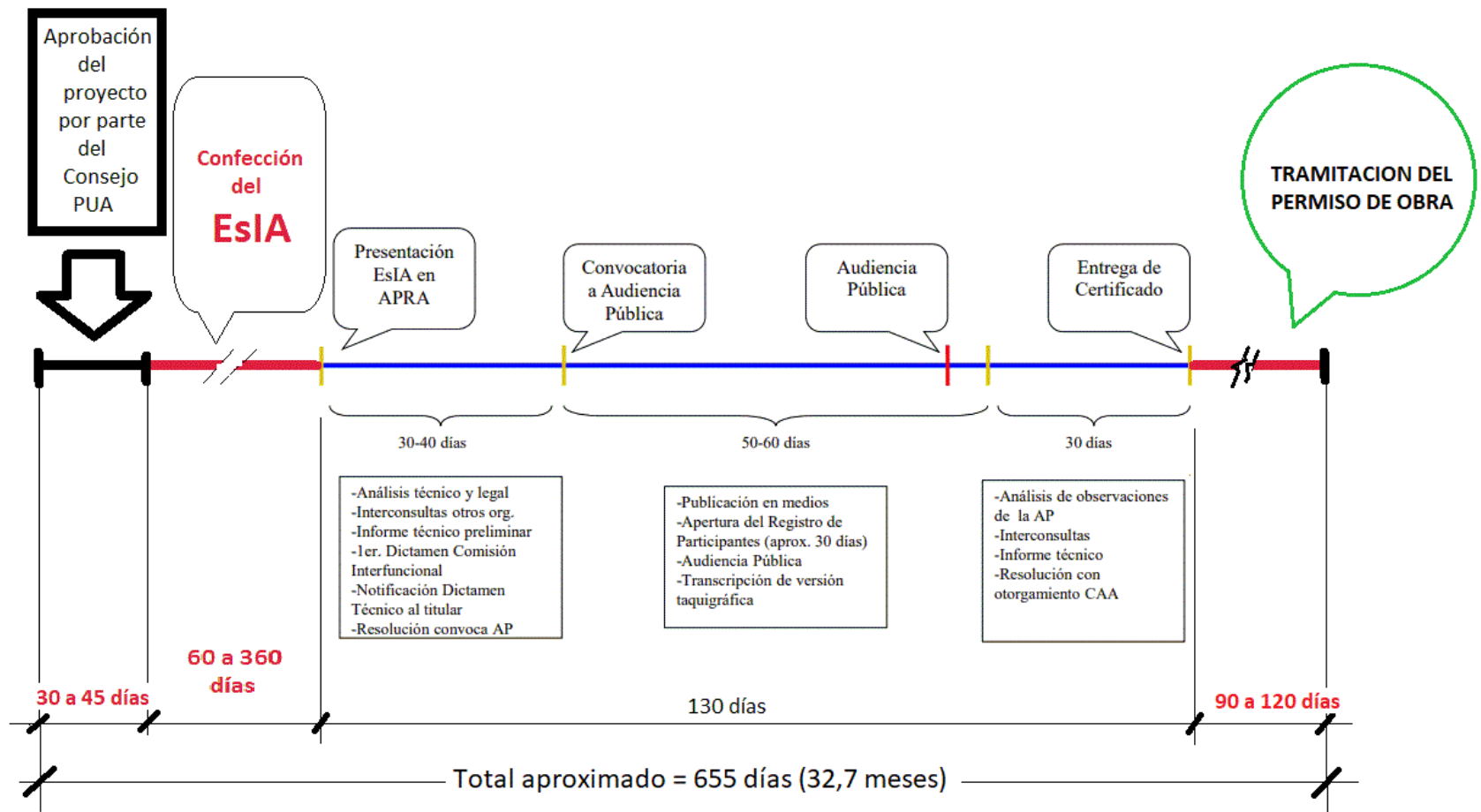
Resumen de plazos oficiales para la presentación de documentación y obtención de certificados en la CABA, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 123 para actividades del tipo con Relevante Efecto.



8- CERTIFICADO DE IMPACTO AMBIENTAL

Resumen del plazo total demandado (aproximado) para dar inicio a las obras en caso de actividades categorizadas como del tipo **Con Relevante Efecto**.

Ejemplo clásico: **Obras públicas**



ESTUDIO TECNICO DE IMPACTO AMBIENTAL



¿ Quienes están autorizados para firmar un
Estudio de Impacto Ambiental ?

→ **Consultoras ambientales:** Conformadas por un equipo interdisciplinario de profesionales con incumbencias en materia ambiental.

→ **Profesionales** con títulos y/o matrícula que les reconozca la debida incumbencia en temas ambientales.